

## 1. 업무개요

경영기획본부 △△△△처 ●●●●부(이하 “●●●●부”라 함)는 공단 「직제 규정」 제13조(권한과 책임) 제2항에 따라, ▢▢▢▢의 권한 일부를 상임이사와 직원에게 위임할 수 있도록 한 “위임전결”에 관한 업무를 담당하고 있고, 이에 대한 구체적인 사항은 「위임전결세칙」으로 정하고 있다.

## 2. ▢▢에 대한 위임전결규정 부적정

### 1) 관련규정 및 판단기준

「한국환경공단법」 제7조(임원의 임명) 제1항에서 “▢▢▢▢은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조에 따른 ○○○○○○회가 복수로 추천한 사람 중에서 ♣♣부장관의 제청으로 ◆◆◆이 임명”하고, 제4항에서 “▢▢는 ○○○○○○회가 복수로 추천하여 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제8조에 따른 공공기관운영위원회의 심의·의결을 거친 사람 중에서 ♣♣♣♣부장관의 제청으로 ◆◆◆이 임명”하는 것으로 정하고 있다.

그리고 「한국환경공단법」 제9조(임원의 직무) 제1항에서 “▢▢▢▢은 공단을 대표하며 그 업무를 총괄”하고, 제4항에서 “▢▢는 공단의 업무와 회계를 감사”하도록 하고 있다. 또한 공단 「직제규정」 제3조(▢▢▢▢과 ▢▢) 제1항에서 “▢▢▢▢은 공단을 대표하고 공단의 업무를 총괄하며 경영성과에 대하여 책임”을 지고, 제2항에서는 “▢▢는 공단의 업무와 회계를 감사하고 이사회에 출석하여 의

견을 진술”할 수 있도록 하고 있다.

[표 1] “공공기관 및 공공기관”의 임명 절차 및 직무

| 구분          | 조항                  | 공공기관                                     | 공공기관                                    |
|-------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 한국환경<br>공단법 | 제7조<br>(임원의 임명)     | ○○○○○○○○회 복수인원 추천<br>→ ♣♣부장관 제청 → ◆◆◆ 임명 | ○○○○○○○○회 복수인원 추천<br>→ ♣♣♣♣부장관 → ◆◆◆ 임명 |
|             | 제9조<br>(임원의 직무)     | 공단을 대표하고 그 업무를 총괄                        | 공단의 업무와 회계를 감사                          |
| 공단<br>직제규정  | 제3조<br>(공공기관과 공공기관) | 공단 대표, 공단 업무 총괄, 경영성과 책임                 | 공단 업무·회계 감사, 이사회 참석·의견 진술               |

아울러, 「공공감사에 관한 법률」 제7조(감사기구의 장의 독립성 보장) 제1항은 “중앙행정기관등<sup>1)</sup>의 감사기구의 장은 자체감사활동에서 독립성이 최대한 보장되어야 한다.”고 정하고 있다.

따라서 공단(●●●●부)은 공공기관의 지위·위상이 공공기관과 동등하게 보장되고, 자체감사활동을 독립적으로 수행할 수 있는 제도적 장치를 마련하여야 한다.

## 2) 감사결과 확인된 문제점

그러나 공단 「위임전결세칙(이하 “세칙”이라 함)」의 “[별표1] 본사 위임전결 사항”에서는 [표 2]와 같이 공공기관을 ----·--과 같은 그룹으로 구분하여, 공공기관의 전결권자로 정하고 있었다.

특히 ☆☆실의 위임전결사항의 경우, 자체감사활동에 대한 권한 위임자를 공공기관으로 명시하고, 공공기관은 전결권자로 잘못 기재하고 있는 문제점이 확인되었다.

1) 공공감사법에서 “중앙행정기관등”은 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관으로 정의

[표 2] ㉠㉡를 ㉢㉣㉤의 전결권자로 정하고 있는 사례(세칙 [별표1] 본사 위임전결사항)

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <생략>              | <생략>              |
| 본사 위임전결사항(1.공통사항) | 본사 위임전결사항(36.☆☆실) |

따라서 ●●●●부에서는 ㉠㉡의 지위·위상 및 감사직무 수행의 독립성이 확보될 수 있도록, 세칙 내 ㉠㉡에 대한 위임전결 규정을 정비할 필요가 있다.

### 3. 중요·일반·경미사항에 대한 구분 기준 미제시

#### 1) 관련규정 및 판단기준

세칙 제1조(목적)에서 “이 세칙은 「직제규정」에서 정한 권한의 위임 및 임직원의 직위별 전결에 관한 사항을 정하여 능률적인 업무처리를 도모하고, 각 직위의 권한과 책임을 명확히 함으로써 책임경영에 기여함을 목적으로 한다.”고 정하고 있다. 그리고 제4조(권한과 책임)에서 “위임전결권자는 그 위임전결 받은 업무처리에 필요한 권한을 가지며 또한 그에 대한 책임을 진다.”고 명시하고 있다.

따라서 효율적이고 책임과 권한에 의한 업무처리를 위한 세칙의 목적이 달성될 수 있도록, 위임전결권자에게 부여되는 업무내용은 구체적으로 제시되거나 명확한 기준에 의하여 구분될 필요가 있다.

## 2) 감사결과 확인된 문제점

세척 “[별표 1] 본사 위임전결사항” 및 “[별표 2] 지방조직 위임전결사항”에서 일부 위임전결 대상업무를 중요도에 따라 중요사항, 일반사항 및 경미사항(이하 “중요·일반·경미사항”이라 함)으로 구분하여 전결권자를 다르게 정하고 있었다. 그러나 중요·일반·경미사항을 구분하는 세부기준(설명)은 마련되어 있지 않아, 부서 또는 담당자에 따라 일관된 위임전결 업무처리에 어려움이 있을 것으로 판단된다.

[표 3] 위임전결 대상 업무를 중요·일반·경미사항으로 구분한 사례

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <p>&lt;생략&gt;</p>        | <p>&lt;생략&gt;</p>            |
| <p>본사 위임전결사항(1.공통사항)</p> | <p>지방조직 위임전결사항(5.▽▽▽▽▽처)</p> |

본사 및 지방조직의 위임전결사항 중 중요·일반·경미사항 비율을 샘플조사(대상: 공통사항 및 본부별 선임부서 등)하였고, 그 결과는 [표 4]와 같이 파악되었다. 가장 높은 비율을 보인 경우는 본사 -----단 -----처로 중요·일반·경미사항의 비율은 00.0%(전체 00건 중 00건)에 달하였고, ----본부 ----처는 그 비율이 00.0%(전체 000건 중 00건)으로 가장 낮았다.

[표 4] 위임전결사항 중 중요·일반·경미사항 비율 조사결과(대상: 공통사항 및 본부별 --부서 등)

| 구분   | 전체(건) | 중요·일반·경미사항으로 구분한 위임전결사항(건) |      |      |      |
|------|-------|----------------------------|------|------|------|
|      |       | 합계                         | 중요사항 | 일반사항 | 경미사항 |
| <생략> |       |                            |      |      |      |

참고로 타기관의 사례를 확인한 결과, 위임전결 대상 업무를 중요도에 따라 구분하는 경우, [표 5]와 같이 규정 내 중요·일반·경미사항에 대한 정의를 제시하여 전결권자를 정할 수 있는 기준을 마련하고 있었다.

[표 5] “중요·일반·경미사항”에 대한 정의(타기관 사례)

| 구분                                       | 관련규정                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>—</div> <div>—공사</div> </div> | <p>「위임전결규정」 제2조(정의)</p> <p>4. “중요사항”이란 해당 업무의 기본이 되거나 비중이 큰 내용으로 공사의 권리 의무를 정하거나 변화를 주는 사항을 말한다.</p> <p>5. “일반사항”이란 권리의무를 수반하지 않거나 법령·사규 등으로 정해진 절차 및 기준에 따라 집행하는 사항을 말한다.</p> <p>6. “경미한 사항”이란 중요사항 및 일반사항에 부수하여 방침, 상위 계획에서 정한 범위 내에서 시행하는 것을 말한다.</p> |
| <div> <div>—</div> <div>—원</div> </div>  | <p>「위임전결규칙」 제3조(용어의 정의)</p> <p>1. “중요사항”이라 함은 사업의 기본방향 및 큰 비중이 있는 내용을 말한다.</p> <p>2. “일반사항”이라 함은 관례적이거나 일상적으로 반복되는 업무 또는 중요사항에 대한 집행적인 내용을 말한다.</p> <p>3. “경미한 사항”라 함은 제1호 및 제2호 어느 하나에 해당하지 않는 내용을 말한다.</p>                                             |

따라서 ●●●●부에서는 일관된 위임전결 업무처리가 될 수 있도록 중요·일반·경미사항 등을 구분하는 기준을 마련할 필요가 있다.

#### 4. 조치할 사항

경영기획이사(△△△△처장)는 ▢▢의 지위·위상 및 감사직무 수행의 독립성이 보장될 수 있도록 ▢▢에 대한 위임전결 규정을 정비하고, 중요·일반·경미 사항에 대한 구분 기준을 마련하시기 바랍니다. 【권고】